

징 계 요 구

1. 제 목 : ★★★★★ 위반에 따른 복무규정 위반
2. 징계대상자 : ▼▼▼ □□□ 기능직 ■■■■
3. 징 계 종 류 : 경징계(감봉)
4. 징 계 사 유

가. 업무개요

위 직원은(이하 '징계대상자') 우리 공단에 '94. 2. 15. 입사하여 '17. 7. 20.부터 현재까지 ▼▼▼ □□□에서 사회복지사 직무를 담당하는 기능직 직원입니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)는 직원은 관계 법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령 지시에 따르며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 정하고 있습니다.

「★★★★★」 제247조(사위등재·허위날인죄) 제1항은 사위(詐僞)의 방법으로 선거인명부(거소·선상투표신고인명부를 포함)에 오르게 하거나 거짓으로 거소투표 신고를 할 수 없다고 규정하고 있으며, 같은 법 제237조(선거의 자유 방해죄)제1항 제2호는 선거에 관하여 위계·사술 기타 부정한 방법으로 선거의 자유를 방해할 수 없다고 규정하고 있습니다.

또한, 같은 법 제244조(선거사무관리관계자나 시설 등에 대한 폭행·교란죄)제1항은 투표용지 등을 훼손할 수 없다고 규정하고 있으며, 같은 법 제242조(투표·개표간섭 및 방해죄) 제1항 제2호는 정당한 사유없이 거소투표자의 투표를 간섭하거나 방해하는 등 거소투표에 영향을 미치는 행위를 할 수 없다고 규정하고 있습니다.

따라서, 공단의 직원은 거소투표 신고 및 기표소의 설치와 운영 업무를 수행하며, 허위로 거소투표신고서를 작성하거나, 정당한 사유 없이 선거의 자유를 방해하고, 거소투표자의 투표에 간섭하는 등의 법령 위반 행위를 하지 않아야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

징계대상자와 ▼▼▼ 직원 ♠♠♠은 제22대 ㉡㉡㉡㉡㉡ 거소투표와 관련하여, 79건의 거소투표 신고서를 당사자 동의없이 작성하고 날인, 이를 ㉡㉡지방 ★★★★★★(이하 ‘★★★’라 한다)에 제출하여 ★★★★★로부터 「★★★★★」 제247조(사위등제·허위날인죄) 제1항을 위반한 혐의로 형사 고발되었으나, ㉡㉡중부 ㉡㉡서(이하 ‘㉡㉡’이라 한다)에서는 해당 혐의에 대하여 무혐의 처분을 하였습니다.

그러나, 징계대상자와 ▼▼▼ 직원 ♠♠♠이, ★★★★★로부터 수령한 선거공보물 79부를 거소투표자에게 배부하지 않은 사항은 「★★★★★」 제237조(선거의 자유 방해죄) 제1항 제2호를 위반한 것으로, ㉡㉡ 수사 결과 그 혐의가 인정되어 ㉡㉡지방검찰청(이하 ‘검찰’이라 한다)에 불구속 송치된 사실이 확인됩니다.

또한, 징계대상자는 거소투표일인 □□□□□ 4월 3일 17시경 ▼▼▼ 내, 본인의 사무실에서 투표용지 등이 들어있는 선거우편물 7부를 문서 세단기에 넣는 방법으로 훼손하여 「★★★★★」 제244조(선거사무관리관계자나 시설 등에 대한 폭행·교란죄)제1항 및 같은 법 제242조(투표·개표간섭 및 방해죄) 제1항 제2호 위반 혐의로 ㉡㉡지방검찰청(이하 ‘검찰’이라 한다)에 불구속 송치된 사실이 확인됩니다.

5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 감사 결과 확인된 ★★★★★ 위반 사실에 대하여 모두 인정하였으나, 이는 의도한 것이 아니라 관계 법령 및 규정 등에 무지하였기 때문이라는 취지의 진술을 하였습니다.

6. 결론

「★★★★★」 위반 혐의가 인정되어 검찰에 송치된 정도에 이르렀고, 징계 대상자가 이미 제20대 대통령 선거 및 제8회 전국지방선거 당시 거소투표 운영 업무 경험이 있는 사실과 담당자로서 「★★★★★」과 같은 관계 법령을 숙지하고 있어야 하는 점을 참작하면, 해당 행위에 관하여 징계대상자는 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)를 위반하였고, 이에 중과실이 있는 것으로 판단됩니다.

다만, 형사절차가 진행되고 있는 상황에서, 검찰의 기소유예 처분이 나오거나, 법원의 선고유예 판결이 나오는 등의 사실상 형사처벌이 되지 않는 경우를 고려할 필요성이 있기에 현 시점에서는 그 비위의 정도를 경하게 보아야 할 것이라고 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 「★★★★★」 제237조(선거의 자유방해죄) 제1항 제2호, 동법 제244조(선거사무관리관계자나 시설 등에 대한 폭행, 교란죄) 제1항 및 제242조(투표, 개표 간섭 및 방해죄), 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 위반으로, 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호 및 제6호에 의해 징계대상에 해당하므로 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 ‘경징계’ 처분을 요구합니다. (감봉)

2024. 10.

감 사 이 창 화